

국가인권위원회 인권위원의 겸직금지에 관한 규칙

제정 2002. 8. 22. 국가인권위원회규칙 제12호

개정 2011. 1. 28. 국가인권위원회규칙 제60호

제1조(목적) 이 규칙은 국가인권위원회법 제10조제1항제3호의 규정에 의하여 국가인권위원회 위원(이하 "인권위원"이라 한다)이 재직 중 겸직할 수 없는 직무에 관한 사항을 규정함으로써 인권위원의 공정성과 독립성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(겸직금지의 범위) ① 인권위원 중 상임위원은 다음 각 호의 1에 해당하는 직 또는 업무에 종사할 수 없다.

1. 국가기관 · 지방자치단체 또는 정부투자기관이 설치 · 운영하는 각종 위원회의 위원
2. 법인 · 단체 등의 고문 · 임원 또는 직원의 직. 다만, 국가인권위원회 위원장이 인권위원으로서의 품위를 손상시키지 않고, 업무수행에 지장을 주지 않는다고 판단하여 허가한 경우는 예외로 한다.
3. 다음 각 호의 1에 해당하는 금전상의 이익을 목적으로 하는 업무에 종사하는 일
 - 가. 상업 · 공업 · 금융업 기타 영리적인 업무를 경영하는 일
 - 나. 상업 · 공업 · 금융업 기타 영리를 목적으로 하는 사기업체의 이사

· 감사· 업무를 집행하는 무한책임사원· 발기인 등 임원이 되거나 지배인 기타 사용인이 되는 일

다. 그 직무와 관련이 있는 타인의 기업에 투자하는 일

라. 기타 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 하는 업무에 종사하는 일

4. 기타 국가인권위원회(이하 "인권위원회"라 한다)의 독립성을 저해하거나 인권위원으로서의 품위를 손상시킬 수 있는 직 또는 업무

② 인권위원 중 비상임위원은 다음 각 호의 1에 해당하는 직 또는 업무에 종사할 수 없다.

1. 다른 국가기관, 지방자치단체 또는 정부투자기관에서 운영하는 위원회 중 인권위원회의 업무와 특별한 이해관계가 있다고 판단되는 각종 위원회의 위원

2. 기타 인권위원회의 독립성을 저해하거나 인권위원으로서의 품위를 손상시킬 수 있는 직 또는 업무

③ 인권위원은 인권위원으로 임명된 날로부터 30일 이내에 자신이 종사하고 있는 직 또는 업무에 관한 사항을 인권위원회에 신고하여야 한다.

④ 인권위원이 인권위원으로 임명된 후 새로운 직 또는 업무에 종사하고자 하는 때에는 미리 인권위원회에 신고하여야 한다.

⑤ 인권위원회 위원장은 제3항 및 제4항의 규정에 의한 신고 내용이

제1항 또는 제2항에 해당되는지 여부에 관하여 의문이 있는 경우에는 이를 전원위원회에 회부하여야 하고, 그 해당여부에 관하여는 전원위원회의 의결로 정한다.

부 칙<제12호, 2002. 8. 22>

- ① 이 규칙은 의결한 날로부터 시행한다.
- ② 이 규칙 시행일 당시의 인권위원은 전원위원회가 이 규칙을 의결한 날로부터 30일 이내에 자신이 종사하고 있는 직 또는 업무에 관한 사항을 위원장에게 신고하여야 한다.

부 칙<제60호, 2011. 1. 28.>

이 규칙은 공포한 날로부터 시행한다.